

Anzeige einer entgeltlichen Nebentätigkeit

über die Abteilungsleitung

an die Serviceabteilung Personal und Organisation

(Die Anzeige einer unentgeltlichen Nebentätigkeit ist nur bei Beamt*innen erforderlich)

Name, Vorname des/r Antragstellenden	
Beginn der Nebentätigkeit	
Ende der Nebentätigkeit	
Auftraggeber/Arbeitgeber	

Die Nebentätigkeit wird ausgeführt:

- ☐ in selbständiger Nebenbeschäftigung
- ☐ in einem Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber
- ☐ als Minijob

Die Nebentätigkeit hat folgenden Gegenstand/Inhalt:

--

Angabe der Wochentage und Uhrzeiten (z. B. Mo und Mi von 16:00 - 18:00 Uhr), sofern es sich bei der Nebentätigkeit um ein Arbeitsverhältnis/Minijob und nicht um selbständige Arbeit handelt	
--	--

Die Nebentätigkeit wird weder die Erfüllung meiner arbeitsvertraglichen Pflichten noch berechnete Interessen des DIW Berlin beeinträchtigen. Arbeitsmittel des DIW Berlin werde ich für die Nebentätigkeit nicht in Anspruch nehmen.

Die umseitigen Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bestätige ausdrücklich, dass ich die Nebentätigkeit (im Falle eines Arbeitsverhältnisses /Minijob) nicht während eines vom DIW Berlin gewährten Urlaubes ausüben werde.

Datum und Unterschrift Antragstellende

Hinweise:

Die nachfolgenden Hinweise gelten für alle Beschäftigten, für die die Regelungen des TVÖD anwendbar sind.

§ 3 Abs. 3 TVÖD lautet auszugsweise:

„Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäftigten oder berechnigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.“

Was sind Nebentätigkeiten

Nebentätigkeiten sind nicht nur andere Arbeitsverhältnisse. Sie können auch im Rahmen von Werkverträgen, Dienstverträgen, als Selbständige oder Freiberufler*in ausgeübt werden.

Müssen unentgeltlich ausgeübte Nebentätigkeiten angezeigt werden?

Nein, erforderlich ist nur die Anzeige entgeltlicher Nebentätigkeiten.

Wann ist eine Anzeige „rechtzeitig“?

Die Anzeige ist rechtzeitig, wenn der Arbeitgeber sie so früh erhalten hat, dass er vor dem Beginn der Nebentätigkeit ausreichend Zeit hat, sie daraufhin zu prüfen, ob eine Untersagung oder Einschränkung angezeigt ist. In ihrem eigenen Interesse sollten Sie die Anzeige daher rechtzeitig vor Abschluss des Vertrages über die Nebentätigkeit machen, in der Regel sind dies vier bis sechs Wochen vorher.

Wann kann der Arbeitgeber z. B. eine Nebentätigkeit untersagen bzw. Auflagen erteilen?

Beispielfälle sind Konkurrenzttigkeiten, Überschreiten der gesetzlich zulässigen Arbeitszeiten (bei mehreren Anstellungsverhältnissen), Nichteinhalten der Ruhezeiten und Interessenskonflikte.

Ist es erforderlich, dass der Arbeitgeber die Anzeige Ihrer Nebentätigkeit schriftlich bestätigt oder die Nebentätigkeit ausdrücklich erlaubt?

Jeder Antrag wird von Ihrer Abteilungsleitung und der Personalabteilung geprüft. Über das Ergebnis der Prüfung erhalten Sie stets eine Benachrichtigung. Bitte nehmen Sie keine Tätigkeit ohne diese Benachrichtigung auf. (Es könnten noch Versagungsgründe bzw. Gründe für eine Auflagenerteilung bestehen.)

Was sind die Folgen eines Verstoßes gegen die Anzeigepflicht?

Verstößt der*die Beschäftigte gegen die Anzeigepflicht, so kann der Arbeitgeber diesen Verstoß abmahnen, auch wenn es sich bei der verschwiegenen Nebentätigkeit um eine grundsätzlich zulässige handelt. Hat der Arbeitgeber die Ausübung einer Nebentätigkeit untersagt oder verstößt der*die Beschäftigte gegen damit verbundene Auflagen, so kann dies ebenfalls eine Abmahnung und im Wiederholungsfall auch eine Kündigung rechtfertigen.

Votum Abteilungs-/Bereichsleitung zum Antrag auf Nebentätigkeit von:

Besteht ein Interessenskonflikt bei Ausübung der Nebentätigkeit mit den dienstlichen Pflichten am DIW Berlin?

☐ Ja ☐ Nein

Besteht eine Konkurrenz des DIW Berlin und dem Arbeit- bzw. Auftraggeber?

☐ Ja ☐ Nein

Bei wissenschaftlicher Nebentätigkeit: Ist die Gute wissenschaftliche Praxis gewährleistet?

☐ Ja ☐ Nein

Ist ein Reputationsschaden für das DIW Berlin durch die Nebentätigkeit zu erwarten?

☐ Ja ☐ Nein

Falls ja, bitte begründen:

Datum/Unterschrift Abteilungs-/Bereichsleitung

Einverstanden:

Datum/Unterschrift Abteilungsleitung PuO